

1501323-16.2022.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante 2140439/2022, 25145077, 2140439

Autor(es)

Alcunha do Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu(s):

WELLINGTON EDUARDO DOS SANTOS e outros

Data da Audiência:

23/08/2022

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro - CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail: lemecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

[Tipo de Processo] nº:

1501323-16.2022.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante 2140439/2022, 25145077, 2140439

Autor(es)

Alcunha do Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu(s):

WELLINGTON EDUARDO DOS SANTOS e outros

Data da Audiência:

23/08/2022

Aos 23 de agosto de 2022, nesta Cidade e Comarca de Leme, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum, na sala de audiências, às 14h30min, presente encontrava-se a Excelentíssima Senhora Doutora ANA RITA DE OLIVEIRA CLEMENTE, Meritíssima Juíza Titular da Vara Criminal desta Comarca, comigo escrevente de seu cargo, ao final assinado, compareceu o Ministério Público, Doutor DANIEL COTTONI. Presentes os réus WELLINGTON EDUARDO DOS SANTOS, TATIANE DA SILVA ROQUE e EMILY AMBRÓSIO. Presente seu advogado Doutor ELISIO GIMENEZ OAB 89690/SP. Presentes as testemunhas arroladas pela acusação PM Gleisy Wanderley Machado e PM Éder Marinho da Cruz. Aberta a teleaudiência, pela Meritíssima Juíza foi colhido o depoimento dos presentes, ouvidos e qualificados nos autos, considerando o Provimento CSM nº 2.651/22. A seguir, pela MMA Juíza foi deliberado o seguinte: Não havendo provas outras a serem produzidas, declaro encerrada a instrução. Digam as partes em

debates. Pelo Representante do Ministério Público foi dito: MMA Juíza, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo Defensor foi dito: MMA Juíza, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Ato contínuo, pela MMA Juíza foi prolatada a sentença: Vistos. EMILY AMBROSIO, TATIANE DA SILVA ROQUE e WELLINGTON EDUARDO DOS SANTOS como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado o artigo 29 do Código Penal, porque, dia 23 de maio de 2022, por volta das 23h10min, nas Ruas Cicera Sueli de Andrade e Constantino Parolim, Bairro Jardim Empyreo, neste Município de Leme, trariam consigo e guardariam, para fins de tráfico, 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 9 gramas, 48 (quarenta e oito) cápsulas plásticas, contendo cocaína, pesando aproximadamente 47 gramas, e 08 (oito) cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando aproximadamente 11 gramas, drogas ilícitas¹, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os acusados foram notificados (fls. 193 - réu Wellington; 210/211 - ré Tatiane e Emily), ofertaram defesa prévia (fls. 170/174) e a denúncia foi recebida (fls. 194). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, e ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação das rés nos termos da denúncia e a absolvição do réu Wellington por falta de provas. A Defesa requereu a absolvição dos réus por insuficiência probatória. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva é parcialmente PROCEDENTE. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de exibição e apreensão (fls. 27/28), auto de constatação provisório (fls. 29/30), comprovante depósito judicial (fls. 187), laudos químico-toxicológico (fls. 126/128) bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria no tocante às acusadas é certa. Quanto ao acusado, os elementos colhidos na esfera administrativa não se repetiram em Juízo, o que torna de rigor sua absolvição. A testemunha Gleisy Wanderley Machado, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento e ao passarem por um cruzamento notaram 3 pessoas, duas mulheres e um homem que ficaram nervosos com a aproximação da polícia, viu Emily dispensar algo ao solo, uma policial feminina revistou as moças com Emily foram encontrado dinheiro e drogas com Tatiane e Wellington só dinheiro. Ao verificar a caixinha que Emily tinha dispensado encontraram 8 pinos de cocaína. Num terreno próximo encontraram mais 48 pinos de cocaína. Indagaram todos em separado, Emily e Tatiane confirmaram a traficância e Wellington negou e disse que somente estava de passagem. As moças confirmaram que o dinheiro seria da venda de drogas e Wellington disse que seria do trabalho dele. Somente conhecia Wellington antes dos fatos pois o tinha abordado dias antes e localizado somente dinheiro e com as duas pessoas que estavam com ele localizaram drogas e elas foram presas. Às reperguntas do Ministério Público respondeu que: Nada foi reperguntado. Às reperguntas da Defesa respondeu que: Nada foi reperguntado. No mesmo sentido o depoimento do policial Eder Marinho da Cruz, as moças confirmaram a propriedade das drogas no pacote dispensado por Emily e atribuíram a Wellington a propriedade da droga encontrada no terreno. Os pinos com Emily eram rosa e as que foram encontradas no terreno eram alaranjadas. Às reperguntas do Ministério Público respondeu que: Nada foi reperguntado. Às reperguntas da Defesa respondeu que: Nada foi reperguntado. Interrogada, a ré Emily alegou que estava com Tatiane e Wellington e com a interroganda foram encontrados dinheiro, cocaína e maconha. Quanto aos 48 pinos os policiais mandaram a interroganda e a Tatiane dizerem que eram de Wellington. Esclarece que os policiais mandaram a interroganda mentir sobre a traficância de Wellington e outro policial ameaçou a interroganda e Tatiane dizendo que iriam "chutar a cara delas". Nada falou sobre as ameaças e a mentira na delegacia de polícia. Às reperguntas do Ministério Público respondeu que: Nada foi reperguntado. Às reperguntas da Defesa respondeu que: Nada foi reperguntado. Interrogada, a ré Tatiane afirmou que na data dos fatos estava com Emily vendendo e o amigo veio conversar com as duas, os policiais apareceram e Emily dispensou o "bo" que estava com ela, quando a outra viatura chegou apareceram os outros pinos, que não eram da interroganda. O policial mandou a depoente e Emily falarem que o "BO" era do Tecão, que é Wellington, nada falou para o delegado nem na audiência de custódia. Às reperguntas do Ministério Público respondeu que Emily

e a interroganda estavam vendendo drogas. Parte do dinheiro apreendido era da interroganda e parte era da venda de drogas. Os outros pinos achados no terreno não era de nenhum dos acusados. Não foi procurada pela família de ninguém depois que foram liberadas. Às reperguntas da Defesa respondeu que: Nada foi reperguntado. Interrogado, o réu Wellington alegou que foi tomar uma cerveja e quando estava voltando para casa parou para conversar com as acusadas, negou que seja traficante, negou que venda drogas, cuida da genitora e trabalha como servente de pedreiro. Conhecia os policiais porque no dia anterior estava na esquina da sua casa e foi abordado. É usuário de cocaína. Às reperguntas do Ministério Público respondeu que: Nada foi reperguntado. Às reperguntas da Defesa respondeu que: Nada foi reperguntado. Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que as acusadas praticaram o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, certo que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar os réus. Embora os elementos tenham sido mais que suficientes para apresentação e recebimento da denúncia, não se prestam a embasar a condenação do réu, pese o crédito que se confira às palavras dos policiais, que motivo algum teriam para ter inventado a versão das acusadas no tocante à indicação do réu Wellington como traficante. Não obstante, as circunstâncias do crime – quantidade, fracionamento da droga e o dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que os entorpecentes destinavam-se ao consumo de terceiros. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas. Ré Emily Ambrósio Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas. Na primeira fase, entendo que a conduta social da ré há se ser sopesada contra ela pois tentou atribuir conduta criminosa a policiais que somente cumpriam seu mister. Na segunda fase, torno a pena ao patamar mínimo ante a confissão, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se, por oportuno, não ser o caso de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º Lei de Drogas, eis que a acusada não demonstrou exercício de atividade lícita e, considerando a natureza da substância que comercializa, de todo evidente que ao menos obtém a droga de organização criminosa, uma vez tratar-se de fato notório que a cocaína não é produzida em Leme e o mercado para tal substância é monopolizado pela facção criminosa que se autodenomina primeiro comando da capital. Diante do exposto, resulta definitiva a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, diante da circunstância judicial negativa e da natureza hedionda do delito e o quantum da respectiva pena privativa de liberdade. Ré Tatiane da Silva Roque Na primeira fase, entendo que a conduta social da ré há se ser sopesada contra ela pois tentou atribuir conduta criminosa a policiais que somente cumpriam seu mister. Na segunda fase, torno a pena ao patamar mínimo ante a confissão, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria da pena, verifica-se, por oportuno, não ser o caso de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º Lei de Drogas, eis que a acusada não demonstrou exercício de atividade lícita e, considerando a natureza da substância que comercializa, de todo evidente que ao menos obtém a droga de organização criminosa, uma vez tratar-se de fato notório que a cocaína não é produzida em Leme e o mercado para tal substância é monopolizado pela facção criminosa que se autodenomina primeiro comando da capital. Diante do exposto, resulta definitiva a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial fechado, diante da natureza hedionda do delito e o quantum da respectiva pena privativa de liberdade. Fixo cada dia multa no mínimo legal, em razão da

condição econômica das rés. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão acusatória para CONDENAR as rés: (i) EMILY AMBROSIO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos dias de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo), a ser resgatada no regime inicial fechado; (ii) TATIANE DA SILVA ROQUE como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos dias de

reclusão e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo), a ser resgatada no regime fechado; (iii) ABSOLVER WELLINGTON EDUARDO DOS SANTOS das imputações contidas na denúncia com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Faculto as rés Emily e Tatiane o recurso em liberdade pois assim responderam ao presente feito e não há notícia de que sua liberdade imponha risco social intolerável. Quanto ao valor apreendido com as rés nos autos, considerando os acusados não comprovaram a origem lícita e tendo em vista que tal importância guarda correlação com crime de tráfico de drogas, evidenciando que se trata de produto da mercancia de drogas, decreto o perdimento do objeto em favor da União (art. 63, caput e § 1º da Lei nº 11.343/06). Restitua-se o valor apreendido com Wellington. Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral dos apenados para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) intime-se os condenados para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); (3) arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. Por oportuno, arbitro honorários ao patrono dativo, correspondente a 100% do valor da tabela. Publicada a sentença em audiência, saem as partes intimadas. Pelas sentenciadas Emily e Tatiane foi declarado que não se conformam com a r. sentença proferida em teleaudiência pela MMA Juíza de Direito designada para esta Vara Criminal e querem recorrer para a Superior Instância, requerendo seja o recurso recebido e processado na forma da lei. Em ato contínuo, pela MM. Juíza foi deliberado: Recebo a apelação e concedo prazo de 8 dias para razões de apelação. Após, vista ao MP e, em seguida, ao Egrégio Tribunal de Justiça para reapreciação da causa, com nossas homenagens. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. A r. sentença se encontra publicada. NADA MAIS. Para constar, Luis Fernando Sandy, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.